

1500031-56.2022.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... este preso anteriormente, acusado de tráfico de drogas. O réu sabia que não podia se aproximar de sua mãe em decorrência das medidas protetivas e sabia também que ela estava residindo na casa de sua irmã Camila. Quer esclarecer que sua irmã, que também tem medida protetiva contra o réu, não saia da casa dele.

O réu Luiz Carlos Pereira de Souza negou os crimes. Disse que por duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500031-56.2022.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-56.2022.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado (fls. 58/60) porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 8:00 h, na Rua Antônio Padovani, n.º 170, Vila Belém, nesta cidade e comarca de Cafelândia/SP, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, descumpriu decisão judicial proferida nos autos n.º 1500336-74.2021.8.26.0104 que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 em favor da Vanilda Aparecida Arantes Pereira de Souza. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, na mesma oportunidade, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-companheira Vanilda Aparecida Arantes Pereira de Souza e sua filha Camila Pereira de Souza Rodrigues, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

No processo de medidas protetivas nº 1500336-74.2021.8.26.0104 (apenso a este feito), por decisão datada de 15 de junho de 2021, foram deferidas em favor da vítima, as medidas protetivas previstas no artigo 22, III, "a" e "b", da Lei 11.340/2006 (fls. 49/51). O acusado foi devidamente intimado na mesma data (fls. 53). Por decisão datada de 28/01/2022, foi decretada a prisão preventiva do acusado, pelo descumprimento das medidas protetivas (fls. 76/78). Mandado de prisão cumprido aos 31 de janeiro de 2022 (fls. 93/94).

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 122). O acusado, através

de defensor constituído, apresentou resposta preliminar à acusação, requerendo a revogação da prisão preventiva (fls. 134/138). Por decisão datada de 25 de fevereiro de 2022 foi mantida a prisão preventiva e mantido o recebimento da exordial, sendo designada audiência de interrogatório, debates e julgamento (fls. 149/151).

Em juízo, durante a instrução, foi tomado o depoimento pessoal das vítimas Camila Pereira de Souza Rodrigues e Vanilda Aparecida Arantes de Souza, e inquirida a testemunha de defesa Carlos César Pereira de Souza, sendo a final interrogado o réu, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 180/181).

A vítima Camila Pereira de Souza Rodrigues, confirmou os fatos. Disse que sempre foi ameaçada por seu pai, sendo até espancada por ele quando fez 18 anos. No dia dos fatos, o réu subiu até a casa de sua mãe para dizer que seu ex-marido estava usando drogas, sendo atendido por ele, que mandou chamar sua mãe, dizendo para ela que o genro dela estava usando drogas, ao que ela retrucou, dizendo que ele deveria dizer aquilo diretamente ao genro. Então, ele mandou ela tirar os seus dois filhos da casa, que iria entrar e acabar com a declarante e sua mãe. Sempre o réu vai até a sua casa para ameaçar sua mãe, que está morando com a declarante por medo do réu, desde a separação dela. Sua mãe tinha medidas protetivas contra o acusado, sendo esta, a segunda vez que ele requereu tais medidas.

A vítima Vanilda Aparecida Arantes de Souza confirmou os fatos. Disse que no dia dos fatos, o réu já tinha ido duas até a casa de sua filha, onde está residindo. Na terceira vez, o réu pediu ao genro da declarante para chamá-la, pedindo que ela saísse para fora, tendo a declarante se negado a sair, quando o réu começou a xingar e ameaçar, dizendo que só iria mandar sair as crianças, seus netos, filhos da Camila, e que ele iria acabar com todos os outros. Tem muito medo do réu, fazendo tratamento para controlar seu medo. Já tinha medidas protetivas. No dia dos fatos, o réu estava muito alterado. Ele é muito agressivo, já tendo agredido a declarante e sua filha em outras ocasiões. Possui uma casa para partilhar com réu, pois quando se separaram, abriu mão da casa para o réu ficar residindo lá. Tem planos de se mudar desta cidade, para se ver livre das ameaças do réu, e até pode abrir mão da parte do imóvel para que ele ali possa residir.

A testemunha de defesa Carlos César Pereira de Souza, disse que é filho do réu e da vítima Vanilda, e já promoveu reunião com sua família em sua residência, em três oportunidades, para tratarem de problemas familiares, em especial o fato de seu cunhado, marido de Camila, esta usando drogas. No dia dos fatos, seu pai compareceu em sua casa e não ameaçou ninguém. Quanto aos fatos ocorridos na casa de Camila, não tem conhecimento, informando que seu pai nunca agrediu ou ameaçou sua genitora, a vítima Vanilda, nem tampouco sua irmã Camila, até pelo contrário, ele a considera sua queridinha. Sua mãe morava com o depoente, mas como não combinava com sua esposa, ela foi morar com sua irmã Camila. No dia dos fatos, sua mãe ficou com raiva de seu pai, porque ele disse que procuraria seus direitos na justiça, porque ele tinha um bar e, quando foi preso em uma outra oportunidade, sua mãe acabou com todo o estoque que havia no bar. Como sua mãe quer ter uma vida sem problemas com seu pai, propôs para ela ir morar em outra cidade, já que sempre que encontra seu pai na rua, alega que é ameaçada por ele, o que não é verdade. Nunca teve qualquer desavença com sua mãe ou com sua irmã, dizendo para elas apresentarem as versões dos dois lados, tanto delas quanto dos réus. Seu pai este preso anteriormente, acusado de tráfico de drogas. O réu sabia que não podia se aproximar de sua mãe em decorrência das medidas protetivas e sabia também que ela estava residindo na casa de sua irmã Camila. Quer esclarecer que sua irmã, que também tem medida protetiva contra o réu, não saía da casa dele.

O réu Luiz Carlos Pereira de Souza negou os crimes. Disse que por duas vezes, seu genro chegou em sua casa dizendo que tinha deixado o celular dele na biqueira, tendo ido lá pagar para recuperá-lo. No dia dos fatos, foi até a casa de sua filha, para pedir para sua ex-esposa dar conselhos ao genro, a fim de que parasse de usar drogas. Não discutiu nem ameaçou ninguém. Nunca disse para que retirassem as crianças de dentro da casa porque iria acabar com elas, tendo somente chamado a atenção para o fato do genro estar envolvido com o uso de cocaína. Tanto sua filha quanto sua ex-esposa, iam até a sua casa, a fim de pegarem alguns objetos que ainda

estavam lá. Quando se divorciaram há 03 anos, a vítima disse que deixaria sua parte do imóvel para seus filhos. Ocorre que está residindo na casa e não sabe dizer se ela quer vender a parte dela ou não. Não sabe porque sua ex-esposa e sua filha o estão acusando de ameaça-las. Depois do dia 27 de janeiro, não sabendo ao certo o dia, seu filho marcou uma reunião na casa dele, entre o interrogado e sua ex-esposa, sendo que ambos compareceram. Não passava em frente a casa de Ivanilda e não tem nenhuma desavença com sua filha, amando-a demais. Só quer o bem de sua ex-esposa, alegando que ainda a ama, mas como ela não quer mais conviver com ele, não pode força-la a isso.

Em memoriais, o Ministério Público requereu o julgamento procedente da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 173/176). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, arguindo a fragilidade do conjunto probatório (fls. 195/197).

Folha de antecedentes atualizada juntada (fls. 198/204), e certidão de distribuições criminais atualizada juntada (fls. 205/208).

É o relatório. Fundamento e decido.

O presente feito encontra-se em termos para análise de mérito, tendo em vista a ausência de nulidades procedimentais e de quaisquer questões preliminares e prejudiciais que mereçam análise. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade dos crimes imputados ao acusado foi evidenciada pelas provas colhidas, em especial, pelo boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05), decisão – proibição de condutas, representação para prisão preventiva e sua decretação e mandado de prisão preventiva – nos autos nº 1500336-74.2021.8.26.0104 (fls. 49/51, 63/64, 76/78 e 93/94) e pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha. A autoria atribuída ao réu foi exaustivamente confirmada pelo sólido conjunto probatório, ressaltando-se que, em crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima assume papel de crucial importância, pois, não raro, o crime é cometido em local privado, sem a presença de testemunhas, o que de fato ocorreu no caso em pauta.

Quanto aos crimes de ameaça, as vítimas relataram que, no dia dos fatos, o réu, agindo da mesma forma que em outras ocasiões, sabendo da existência de medida protetiva anteriormente concedidas a elas, dirigiu-se ao endereço da vítima Camila Pereira de Souza, sua filha, onde também reside a vítima Vanilda Aparecida Arantes Pereira de Souza, sua ex-esposa, chamando a ex-mulher para fora da casa para conversarem. Diante da recusa de Vanilda, o acusado, então, passou a ameaçar as vítimas, ex-esposa e filha, mandando que elas tirassem seu netos, os filhos menores de Camila, de dentro da casa, com a seguinte ameaça: "só vou te avisar para você tirar as crianças de dentro de casa e aí vou pegar vocês".

Ainda que o réu tenha arrolado seu outro filho, Carlos César Pereira de Souza, como testemunha sobre os fatos, ele mesmo não presenciou seu pai indo até a residência da irmã e genitora, nada acrescentado, que pudesse isentar seu genitor dos crimes, se limitando a dizer que já marcou algumas reuniões familiares, para discutirem sobre a situação de um cunhado seu, que estaria usando drogas e que nunca viu seu pai ameaçar ou agredir as vítimas.

Certo é, que referida testemunha, já casado e residente em outro endereço, provavelmente, não tenha presenciado as muitas vezes que o genitor ameaçou e agrediu as vítimas, nem, tampouco presenciou os fatos aqui tratados.

Efetivamente, como de praxe em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, em muitas ocasiões a vítima sofreu a sós nas mãos de seu algoz. Do depoimento das vítimas subsume-se que o réu já as vinha ameaçando, talvez por questões familiares mal resolvidas, provocando extremo temor com sua conduta perniciososa, modificando suas rotinas, a ponto de não suportarem mais suas ameaças e temerem por suas integridades. Como relatou a vítima Vanilda, ela até pensa em se mudar de cidade para se ver livre das ameaças do réu, tendo que fazer tratamento psicológico em decorrência de traumas causados pelas atitudes do réu.

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), temos que nos autos nº 1500336-74.2021.8.26.0104, por decisão datada de 15 de junho de 2021 (fls. 49/51 daqueles autos), foi deferida, em favor da vítima Vanilda Aparecida Arantes Pereira de Souza, as medidas protetivas

pleiteadas (art. 22, III, "a" e "b", da Lei nº 11.340/2006). O réu foi pessoalmente intimado da decisão no dia 15 de junho de 2021 (fl. 53 daqueles autos). Não obstante, perseverou nas ameaças contra a vítima, levando-a a lavrar nova ocorrência policial (fl. 65/66), culminando na decretação de sua prisão preventiva por decisão datada de 28 de janeiro de 2022 (fls. 76/78), mandado de prisão às fls. 93/94, tudo com referência ao processo cautelar (Maria da Penha).

Interrogado, o réu negou a prática do crime de ameaça, alegando que só foi na casa da ex-esposa e filha, para alerta-las sobre o uso de drogas por seu genro, mesmo sabendo da existência das medidas protetivas. Todavia, suas alegações encontram-se isoladas e contrárias ao sólido conjunto probatório carreado aos autos e não merecendo acolhida. Efetivamente, o réu foi devidamente intimado das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, tendo olvidado o comando judicial, tornando a ameaça-la, conforme se denota dos documentos de fls. 03/04.

Descabida a alegação do réu. Efetivamente, se houvesse ainda alguns problemas familiares a serem resolvidos, o próprio filho e testemunha Carlos César Pereira de Souza, informou que promoveu reuniões em sua residência a fim de resolverem tais situações familiares, em especial o caso do genro que estaria usando drogas, não sendo necessária sua presença na residência das vítimas, o que acabou gerando os fatos criminosos aqui tratados.

Ademais, não se vislumbra por parte das vítimas ou da testemunha qualquer sinal de que queiram deliberadamente prejudicá-lo. Assim, a condenação de Luiz Carlos Pereira de Souza pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput e do Código Penal (duas vezes) e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é medida de justiça. Passo à dosimetria da pena, com norte no sistema trifásico.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, não havendo nos autos elementos hábeis à justa valoração das demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP e, no caso, fixo as penas-base para no mínimo legal, sendo a) para os crimes do art. 147 caput do CP (02 vezes): 01 (um) mês de detenção cada um dos delitos, totalizando 02 (dois) meses de detenção; b) para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006: 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não se observam circunstâncias atenuantes, ressaltando que, em seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos, alegando que foi à residência das vítimas, mesmo sabendo da existência das medidas protetivas, apenas para tratar de assuntos familiares, confissão que em nada colaborou para o esclarecimento dos crimes.

Verifico a existência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), no processo nº 0000099-57.2016.8.26.0600 (Excri nº 0003060-16.2017.8.26.0509) (fls. 205/208), que deverá ser computada em todos os crimes, e ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, sendo de rigor ser computada somente nas penas dos crimes de ameaça, pois tal circunstância já é imanente ao próprio tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha. logo: a) para os crimes do art. 147 caput do CP (02 vezes), considerando as duas agravantes, aumento em 1/3 (um terço) as penas, fixando-as em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para cada um dos delitos, totalizando 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e; b) para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, considerando somente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase estão ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda: a) para os crimes do art. 147 caput do CP (02 vezes): 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para cada um dos delitos, totalizando 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção; b) para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão do concurso material, art. 69 caput do CP, as penas são somadas, perfazendo a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, levando-se em consideração a reincidência (art. 33, § 2º, "c", CP) e a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, além de ter descumprido medidas protetivas. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de propor a suspensão condicional do processo, posto ausentes,

no caso, os requisitos autorizadores de tais benesses (arts. 44, I e II e 77, I, ambos do CP).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A da Lei nº 10.340/2006, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Descabida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da fundamentação.

Autorizo o apelo em liberdade, pois não há motivos para decretar a prisão preventiva neste momento. Contudo, reitero a manutenção das medidas protetivas outrora concedidas, quais sejam: (a) proibição do suposto ofensor de se aproximar das ofendidas, seus familiares menos de 100 metros de distância (art. 22, III, "a", Lei 11.340/06), salvo pelo período necessário de permanência dentro do fórum por ocasião de eventuais audiências. (b) proibição de contato com as ofendidas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, "b", Lei 11.340/06), inclusive por meios eletrônicos de comunicação, como e-mail, ferramentas de comunicação instantânea (Whatsapp, MSN, Skype e equivalentes) e redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram e análogas). Mantenho ainda, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do Código de Processo Penal. Assim, no curso do processo, o acusado fica obrigado a comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; Fica proibido de frequentar bares; proibido de se ausentar da comarca de Cafelândia por prazo superior a oito dias sem autorização judicial; e fica obrigado a se recolher em seu domicílio no período noturno, das 22:00 às 06:00 horas e nos dias de folga. Em caso de descumprimento de qualquer das medidas, em especial, em caso de contato ou aproximação em relação as vítimas, nova prisão poderá ser decretada.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada a gratuidade da justiça, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Determino o levantamento das medidas protetivas de urgência deferidas no apenso nº *, extinguindo a medida cautelar por perda superveniente de objeto; permanecendo em vigor a proibição de contato como condição para a suspensão da pena.

Intime-se, pessoalmente, a vítima.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA